Datum:	**Lernfeld 7** Waren annehmen, lagern und pflegen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 5 – Lieferungsverzug · Lösungen**	

Modul 5: Lieferungsverzug

2 Doppelstunden (DS 9–10) · 7 Punkte im Punktekonto · Lehrbuch S. 67–71 · Arbeitsheft S. 54–59

Das kann ich danach

- ☐ die drei Voraussetzungen des Lieferungsverzugs nennen: Fälligkeit, Mahnung (falls nötig), Verschulden.
- ☐ entscheiden, wann eine Mahnung nötig ist und wann nicht.
- ☐ den Tag bestimmen, ab dem ein Lieferer in Verzug ist.
- ☐ erklären, warum beim Fixkauf keine Nachfrist nötig ist.
- ☐ die Rechte des Käufers beim Lieferungsverzug nennen und in einem Fall begründet auswählen.

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen oder aus LF 6, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Nenne die vorrangigen Rechte des Käufers bei mangelhafter Lieferung. *(Modul 4)*

Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung); Schadensersatz neben der Leistung

1.2 Welche Rügefrist gilt für einen offenen Mangel beim zweiseitigen Handelskauf? *(Modul 3)*

unverzüglich

1.3 Was bedeutet „Lieferung fix am 15. Mai“? *(LF 6)*

Fixkauf: Der Liefertermin ist genau bestimmt und so wichtig, dass eine spätere Lieferung keinen Sinn mehr hat.

1.4 Wann kommt ein Kaufvertrag zustande? *(Pool · LF 1/WiSo)*

durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen: Antrag und Annahme

1.5 Ab wann ist man voll geschäftsfähig? *(Pool · WiSo)*

ab 18 Jahren

Zum Nachlesen: Lieferungsverzug (Lehrbuch S. 67–70)

Wortspeicher
der Lieferungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung) · fällig · die Fälligkeit · kalendermäßig bestimmt · die Mahnung · das Verschulden · vorsätzlich · fahrlässig · höhere Gewalt · die Nachfrist · der Fixkauf · der Verzugsschaden · der Deckungskauf · der Rücktritt

1. Voraussetzungen – alle drei müssen erfüllt sein

Voraussetzung	Bedeutung
1 Fälligkeit	Der vereinbarte Liefertermin ist überschritten.
2 Mahnung (wenn nötig)	Ist der Termin **nicht genau bestimmt** („sobald wie möglich“, „ab 20. Juli“), muss der Käufer den Lieferer mahnen. Ist er **kalendermäßig genau bestimmt** („am 24. April“, „Ende Mai“), ist der Lieferer mit dem Überschreiten **ohne Mahnung** in Verzug.
3 Verschulden	Der Lieferer hat vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt (z. B. vergessen, sich nicht rechtzeitig eingedeckt). **Höhere Gewalt** (Unwetter, Hochwasser, Streik) hat er nicht zu verantworten.

Keine Mahnung nötig, wenn …	Beispiel
der Termin kalendermäßig bestimmt ist	„Lieferung am 24. April“, „Lieferung Ende Mai“
sich der Termin genau berechnen lässt	„innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt der Bestellung“
eine spätere Lieferung keinen Sinn mehr hat	Christbäume nach Weihnachten; die Hochzeitstorte einen Tag nach der Hochzeit
der Lieferer ernsthaft und endgültig verweigert	„Zu dem Preis liefere ich keinesfalls.“

Merke: Ab Eintritt des Verzugs haftet der Lieferer **auch für Zufall** (nicht nur für Vorsatz und Fahrlässigkeit).

2. Rechte des Käufers

	Recht	Wann wählt der Händler das?
ohne Nachfrist	**Lieferung verlangen** und eventuell zusätzlich **Schadensersatz wegen Verzögerung** (Verzugsschaden: Mehraufwendungen, entgangener Gewinn)	gute Geschäftsbeziehung; Verzögerung nicht so wichtig; andere Lieferer teurer oder langsamer
nach erfolgloser angemessener Nachfrist	**Rücktritt** vom Kaufvertrag und eventuell zusätzlich **Schadensersatz statt der Leistung** (z. B. Mehrkosten eines Deckungskaufs)	Ware anderswo günstiger zu bekommen; Ware wird dringend gebraucht
Fixkauf	Die **Nachfrist entfällt**: Rücktritt sofort nach dem Termin möglich	Ware für eine Aktion, Saison, Veranstaltung

Wer **Schadensersatz statt der Leistung** verlangt, hat keinen Anspruch mehr auf die Lieferung.

Alltagssprache und Prüfungssprache

So sage ich es im Lager (Alltagssprache)	So schreibe ich es in der Prüfung (Prüfungssprache)
„Die sind zu spät dran.“	Der Liefertermin ist überschritten; die Lieferung ist fällig.
„Wir schreiben denen eine Erinnerung.“	Wir mahnen den Lieferer und setzen eine angemessene Nachfrist.
„Das brauchen wir jetzt nicht mehr – Geld zurück.“	Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist treten wir vom Kaufvertrag zurück.
„Die Eismaschine kam eine Woche zu spät, wir haben deshalb weniger verdient.“	Wir verlangen Ersatz des Verzugsschadens (entgangener Gewinn).

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Sind die Schlitten zu spät?

Die Nordstadt-Kauf GmbH hat am 2. Oktober 40 Holzschlitten bestellt. Vereinbart: **„Lieferung Ende November“**. Am 3. Dezember sind die Schlitten noch nicht da. Der Lieferer hat sie schlicht vergessen. So prüft Azubi Can:

Schritt	Was ich mache	Warum?
1 Fällig?	„Ende November“ ist kalendermäßig genau bestimmt: spätestens am 30. November.	Ab dem 1. Dezember ist die Lieferung überfällig.
2 Mahnung?	Nein, nicht nötig.	Der Termin ist kalendermäßig bestimmt.
3 Verschulden?	Der Lieferer hat es vergessen → fahrlässig.	Keine höhere Gewalt.
4 Ergebnis	Der Lieferer ist **seit dem 1. Dezember** in Verzug.	Alle drei Voraussetzungen erfüllt.
5 Recht wählen	Schlitten werden im Winter dringend gebraucht, ein anderer Lieferer kann sofort liefern: Nachfrist bis 8. Dezember setzen, danach zurücktreten und beim anderen Lieferer kaufen; Mehrkosten als Schadensersatz.	Die Saison läuft – Verkaufsbereitschaft geht vor.

Merke: Prüfreihe: **fällig? → Mahnung nötig? → Verschulden? → Verzug ab … → welches Recht passt wirtschaftlich?**

Aufgabe 3 ★ Geführt: Ab wann ist der Lieferer in Verzug?

Bestimme den ersten Verzugstag. Der Lieferer ist in allen Fällen selbst schuld.

Fall	Vereinbarung	Verzug ab …
A	„Lieferung am 15. März“	16. März, ohne Mahnung
B	„Lieferung sobald wie möglich“; Mahnung geht am 9. März zu	9. März (mit Zugang der Mahnung)
C	„innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Bestellung“; Bestellung kommt am 2. März an	13. März (Frist endet am 12. März)
D	„fix am 20. März“ für die Oster-Aktion	21. März – und Rücktritt ohne Nachfrist

3.1 Fall B: Warum braucht es hier eine Mahnung?

Weil der Liefertermin nicht kalendermäßig genau bestimmt ist („sobald wie möglich“).

3.2 Fall D: Was unterscheidet einen Fixkauf von Fall A?

Beim Fixkauf ist der Termin so wesentlich, dass eine spätere Lieferung sinnlos ist; der Käufer kann ohne Nachfrist zurücktreten.

Aufgabe 4 ★ Frei: Verzug prüfen wie in der WiSo-Prüfung – neu und alt gemischt

(7 Punkte)

Diese Aufgaben kommen in „Wirtschafts- und Sozialkunde“ vor (mit Datum im Lösungsbogen).

Wortgeländer Stufe 2 – Satzanfänge, du ergänzt

- „Der Lieferer ist ab … in Verzug, weil …“
- „Eine Mahnung ist (nicht) nötig, weil der Termin …“
- „Die Nordstadt-Kauf GmbH verlangt …, weil …“

4.1 ★ Bestellt am 30. März, Liefertermin „Ende September“. Ab welchem Tag ist der Lieferer in Verzug (wenn er schuld ist)?

1. Oktober (Termin kalendermäßig bestimmt, keine Mahnung nötig)

4.2 ★ Der Lieferer hat trotz Mahnung und Nachfrist nicht geliefert. Die Nordstadt-Kauf GmbH besteht trotzdem auf Lieferung und nimmt die verspätete Ware an. Was kann sie zusätzlich verlangen?

1 Rücktritt vom Kaufvertrag
2 Ersatz des Verzugsschadens
3 Schadensersatz statt der Leistung
4 eine Preisminderung
5 nichts, weil sie die Ware angenommen hat

Kennziffer: **2**

4.3 ★ Aus welchem Grund wählt ein Händler einen Fixkauf („Liefertermin 24. April fix“)?

1 Weil die Lieferung sofort erfolgen soll
2 Weil er sich so Skonto sichert
3 Weil er die Ware genau zu diesem Termin braucht und bei Überschreitung ohne Nachfrist zurücktreten will
4 Weil der Lieferer dann die Transportkosten trägt
5 Weil der Kaufpreis dann niedriger ist

Kennziffer: **3**

4.4 ★ Ein Spielwarenlieferer teilt am vereinbarten Fixtermin mit, dass sich die Lieferung wegen einer Überschwemmung um Wochen verzögert. Ist er in Verzug? Begründe.

Nein, kein Verschulden: Eine Überschwemmung ist höhere Gewalt, die der Lieferer nicht zu verantworten hat. (Beim Fixkauf kann der Käufer trotzdem vom Vertrag zurücktreten – Schadensersatz gibt es aber nicht.)

4.5 ○ **Alt (Modul 4):** Wann darf der Käufer bei mangelhafter Lieferung vom Kaufvertrag zurücktreten?

nach erfolgloser Nacherfüllung bzw. Ablauf einer angemessenen Frist; nicht bei unerheblichem Mangel

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Mit §§ 286, 323 und 281 BGB begründen

Für Profis

5.1 Erkläre mit § 286 Abs. 1 und 2 BGB, wann der Schuldner ohne Mahnung in Verzug kommt.

5.2 Begründe mit § 323 Abs. 2 BGB, warum beim Fixkauf keine Nachfrist nötig ist.

5.3 Berechne den Schadensersatz statt der Leistung: Bestellt waren 40 Schlitten zu 52,00 €. Nach erfolgloser Nachfrist kauft die Nordstadt-Kauf GmbH bei einem anderen Lieferer zu 59,50 € (Deckungskauf). Zusätzlich entstehen 35,00 € Frachtkosten.

5.1 § 286 Abs. 1: Grundsätzlich kommt der Schuldner durch eine Mahnung nach Fälligkeit in Verzug. Abs. 2: Keine Mahnung nötig, wenn für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, wenn sie sich ab einem Ereignis nach dem Kalender berechnen lässt, wenn der Schuldner ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn besondere Gründe (z. B. Sinnlosigkeit) vorliegen.

5.2 Nach § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB ist die Fristsetzung entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung zu einem bestimmten Termin nicht bewirkt und die termingerechte Leistung für den Gläubiger wesentlich war (relatives Fixgeschäft). Beim Handelskauf: § 376 HGB.

5.3 40 × (59,50 € – 52,00 €) = 300,00 € Mehrkosten + 35,00 € Fracht = 335,00 € Schadensersatz (§ 281 BGB).

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 3)

Danach: Kann-Liste „nachher“ ankreuzen und die Punkte ins Punktekonto eintragen. Den **Prüfungs-Check** zu diesem Modul bekommst du im Unterricht.